

Protokoll

der ordentlichen Eigentümerversammlung

in den Räumen der

Gegen 17.00 Uhr eröffnet Frau [REDACTED] als Vertreterin der Verwaltung, die Versammlung. Nach § 24 WEG Abs. 4 ergibt sich, dass die ordnungsgemäße Einladung, durch Schreiben vom 20.02.2023, festgestellt und dies wird bestätigt. Zum Zeitpunkt der ersten Beschlussfassung sind 5 Eigentümer persönlich oder durch Vollmacht (=Stimmen), welche 1.000/1.000 Miteigentumsanteile vertreten, anwesend. Die Versammlung ist gem. § 25 Abs. 1 WEG beschlussfähig. Die Abstimmung erfolgt nach Miteigentumsanteilen.

TOP 1) Wahl des Eigentümers für die Protokollunterschrift.

Nach erfolgter Diskussion wird Herr [REDACTED] bestimmt, das Protokoll zu unterzeichnen.

TOP 2) Bericht der Verwaltung.

Frau [REDACTED] berichtet über die Tätigkeit. Es sind keine besonderen Vorkommnisse zu erwähnen bzw. diese Tops der Versammlung.

TOP 3) Festsetzung der Hausgeldanpassung und Nachschüsse aufgrund der Jahresabrechnung 2022.

Die Jahresabrechnung, sowie der Aufbau der Einzelabrechnung, werden erläutert und besprochen. Fragen hierzu beantwortet.

Zu TOP 3 wird folgender Beschluss gefasst:

Auf Grundlage der für die Wirtschaftsperiode 2022 erstellten Jahresabrechnung beschließen die Wohnungseigentümer gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 WEG die sich aus den jeweiligen Jahreseinzelnabrechnungen ergebenden Guthaben bzw. Fehlbeträge als Anpassung der nach Wirtschaftsplan beschlossenen Vorschüsse bzw. als zu leistende Nachschüsse auf den Wirtschaftsplan. Die auf Grundlage der vorliegenden Jahreseinzelnabrechnungen [Druckdatum: 20.02.2023] beschlossenen Nachzahlungs- bzw. Nachschussforderungen sind sofort zur Zahlung durch die jeweiligen Wohnungseigentümer fällig. Eine entsprechende Anweisung von Guthaben kann nur dann erfolgen, wenn keine Rückstände bezüglich der jeweiligen Sondereigentumseinheit auf die nach § 28 Abs. 1 Satz 1 WEG zu leistenden Hausgeldvorschüsse bestehen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 1/23).

TOP 4) Entlastung für das Geschäftsjahr 2022.

Zu TOP 4 wird folgendes beschlossen:

Die Hausverwaltung [REDACTED] 2022 betreffend, zu entlasten.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 2/23).

TOP 5) Festsetzung der Vorschüsse zur Kostentragung nach Wirtschaftsplan.

Zu TOP 5 wird folgender Beschluss gefasst:

Die Wohnungseigentümer genehmigen die auf Grundlage der jeweiligen Einzelwirtschaftspläne mit Druckdatum vom 20.02.2023, für die einzelnen Sondereigentumseinheiten festgesetzten Hausgeldvorschüsse, bestehend aus den Beiträgen zur Bewirtschaftung und Verwaltung sowie der Erhaltungsrücklage ab dem 01.01.2024. Die monatlich bis spätestens zum dritten Werktag eines Kalendermonats zu leistenden Teilbeträgen gelten ab dem 1. Januar 2024, bis die Wohnungseigentümer über eine Neufestsetzung der Vorschüsse beschließen. Alle Beiträge werden als Jahresschuld geschuldet. Die monatlichen Zahlungen stellen nur eine Ratenzahlung dar. Wird ein Eigentümer in Höhe von 2 Monatsraten rückständig, so entfällt die Stundung und der gesamte Jahresbetrag ist sofort und ohne Mahnung fällig.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen

TOP 6) Neuwahl Hausverwaltung oder Wiederwahl

Zu TOP 6

a) D

V

2 Jahren bis 31.12.2025 zu bestellen.

- b) Der seither geschlossene Vertrag mit der WEG wird somit zum 31.12.2023 aufgehoben. Die anwesenden Eigentümer sind im Namen und im Auftrag der WEG bevollmächtigt, den Verwaltervertrag im Namen der WEG zu unterzeichnen. Der Verwaltervertrag hat eine Laufzeit von 01.01.2024 bis 31.12.2025. Der Vertragsentwurf ist diesem Protokoll beigefügt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 4/23).

TOP 7) Aussprache und ggf. Beauftragung zur Erneuerung der Treppenhaus-Lichttaster mit Beleuchtung sowie Installation einer Bewegungsmelder-Außenlampe im Bereich der Kellertreppe zu vorliegendem AG der Fa. Elektro Gross vom 06.10.2022 zu Kosten von ca. 1.450 €.

Frau führt aus, dass Top 7 und 8 die Wünsche/Anregungen von Herrn aus der Versammlung 2022 waren. Die Eigentümer sind sich einig, dass mit dem anstehenden Austausch der Heizungsanlage erst einmal keine weiteren „unnützen“ Investitionen getätigt werden sollen. Es soll lediglich der Austausch der Treppenhaus-Lichttaster erfolgen.

Zu TOP 7) Der vorliegende AG der Firma Matthias C. vom 06.10.2022 wird angenommen. Das Angebot vom 06.10.2022 zu beauftragen. Die Kosten werden über den laufenden Wirtschaftsplan finanziert.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 5/23).

TOP 8) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zur Installation eines Gartenwasserhahns im Außenbereich der Kellertreppe zu vorliegendem AG der Fa. Beinschrodt vom 15.04.2022 zu Kosten in Höhe von ca. 655 €.

Die Eigentümer sind sich auch hier einig, keinen Bedarf mehr zu sehen. Es wird zu Top 8 kein Beschluss gefasst.

TOP 9) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zur Vergabe der Hausreinigung an einen externen Dienstleister zu z. B. Angebot der Firma Degerlocher. Erweiterung des Vertragsabschlusses in Vergabe des Winterdienstes, sowie der Gartenpflege.

Frau [REDACTED] berichtet, dass bei der jährlichen Begehung zur Weihnachtszeit div. Gegenstände im Öltankraum und im Heizraum aufgefallen sind, die da nicht hingehören. Auf Nachfrage teilte Herr [REDACTED] mit, dass dies seine Sachen sein. Die Verwaltung hat gebeten, die persönlichen Dinge aus den gemeinschaftlichen Räumen raus zu halten und die zu entfernen. Es handelt sich um gemeinschaftliche Räume und nicht um Raum, bei dem jeder Sondereigentümer seinen persönlichen Raum ausdehnen kann. Hierrüber ist Herr [REDACTED] nicht erfreut, da er für sich der Meinung sei, dass er gewisse Dinge für die Gemeinschaft tue und damit ein gewisses Recht erhält, die Räume zu nutzen. Die Verwaltung sieht dies anders und auch ihre Pflicht, hier für die Einhaltung der allgemeinen Flächen als allgemeine Flächen zu sorgen. Aufgrund dessen ist Herr [REDACTED] nicht mehr gewillt, die seither erbrachten Arbeiten für die WEG zu tätigen. Nachdem bereits bei Beendigung der Tätigkeit von Familie [REDACTED] die Firma Degerlocher Dienstleister im Gespräch war, hat die Verwaltung hierzu ein erweitertes und aktualisiertes Angebot eingeholt und den Eigentümern zugesandt. Die Gemeinschaft möge das weitere Vorgehen besprechen. Nach kurzer Diskussion sind sich die Eigentümer einig, die Dienste der Fa. Degerlocher Dienstleister in Anspruch nehmen zu wollen. Es ergeht Beschlussantrag.

[REDACTED]
Z
D
r
[REDACTED] Dienstleistungsvertrag für die monatlichen Kostenpunkt von 187,50 € bzw. je 40 € die Stunde für Winterdienst und Gartenarbeiten ab dem 01.06.2023 abzuschließen. Die Kosten werden über den laufenden WiPla finanziert.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 6/23).

Die Bewohner werden vorab per Aushang über die Änderung ab 01.06.2023, sowie über den voraussichtlichen Tag der Reinigung in der Woche, informiert.

TOP 10) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zur Errichtung eines Gartenhauses/Geräteschuppen im Garten.

Weiterhin Antrag von Herrn [REDACTED] aus 2022 – welches sich jedoch kostentechnisch doch in einem größeren Rahmen abgespielt hat als gedacht und nun die Arbeiten an eine Fremdfirma vergeben werden soll. Angebote hierzu wurden bislang keine eingeholt. Die Eigentümer sind sich auch hier einig, keinen Bedarf mehr zu sehen. Es wird zu Top 10 kein Beschluss gefasst.

TOP 11) Aussprache und ggf. Beauftragung eines Fachplaners zur Planung und Ausschreibung der Heizungserneuerung bis zur Vergabe und Begleitung sowie Abnahme der Maßnahme.
Kostenpunkt hierzu geschätzt ca. 4.100,--€.

Frau [REDACTED] erläutert, dass bei einem Heizungsaustausch ab dem 01.01.2024 von der Regierung 65% an erneuerbaren Energien – im Sinne von Wärmepumpe, grüne Gase oder Photovoltaik, Solar, Wärmedämmung etc. gefordert werden. Aktuell sind es noch 15%. Dies wurde bereits als Gesetz ab 01.01.2025 verabschiedet und soll nun auf 01.01.2024 vorgezogen werden. Genauere Informationen wie diese 65% zu generieren sind, sind aktuell noch nicht bekannt. Da die Heizungsanlage bereits in die Jahre gekommen ist, ist ein Austausch im Jahr

2023 dringend angeraten. Die Kosten für den Fachplaner und der Sanierungsfahrplan sind bis zu 50% förderfähig. Die Kosten für den hydraulischen Abgleich können aktuell nur geschätzt werden und müssen ggf. dann nach tatsächlichem Aufwand – sofern technisch möglich – abgerechnet werden. Jedoch lässt sich im Jahr 2023 noch auf den hydraulischen Abgleich aus wirtschaftlicher Unverhältnismäßigkeit verzichten. Ab 2024 muss auch dieser durchgeführt werden. Aufgrund diesen Umstandes, sowie der von der Regierung eingeführten kurzfristigen Maßnahmen zur Energieeinsparung aufgrund Ukraine-Krieges, sind alle Heizungsbetriebe sehr stark ausgelastet. Zum Teil sind größere Öl-Kesselanlagen nicht mehr zu erhalten, da die Regierung bereits vor einigen Jahren das Verbot für den Einbau neuer Ölheizungen ab 2027 ausgesprochen hat. Unternehmen wie z. B. Viessmann haben daher die Produktion dieser Kessel bereits eingestellt. Aufgrund dessen hat die Verwaltung lediglich ein kostenloses Angebot abgegeben. Da die Verwaltung jedoch kein Fachmann ist, kann der Abgleich durch die Verwaltung nicht stattfinden. Die Eigentümer müssen dies damit zu beauftragen. Die Eigentümer sind sich einig, den Austausch der Heizungsanlage angehen zu wollen. Es ergeht Beschlussantrag. Zu TOP 11 kein Beschluss gefasst.

TOP 12) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zur Erneuerung der Heizungsanlage, samt Durchführung des gesetzl. vorgeschriebenen hydraulischen Abgleichs, zu Kostenschätzung von ca. 20.000 €. Sowie Beauftragung eines Fachplaners zum Erstellen eines Sanierungsfahrplans zum Erreichen der verbleibenden 5% erneuerbare Energien nach dem EEWärmeG und Beantragung evtl. Fördermöglichkeiten bei der KfW bzw. Bafa.

Aufgrund des Austauschs der Öl-Anlage müssen die derzeit geltenden geforderten erneuerbare Energien in Höhe von 15% durch den Bezug von Bio-Öl (10%) und einem Sanierungsfahrplan (5%) realisiert werden. Kostenpunkt für den Sanierungsfahrplan beläuft sich auf ca. 2.500 € netto - jedoch sind auch diese Kosten förderfähig. Weiterhin vorteilhaft am Sanierungsfahrplan ist, dass kommende energetische Sanierungsmaßnahmen in den nächsten 15 Jahren hierdurch mit 5% der Maßnahme gefördert werden. Die Eigentümer sind sich nach erfolgter Diskussion einig, den Austausch der Heizungsanlage angehen zu wollen. Es ergeht Beschlussantrag.

Zu TOP 12 wird folgender Beschluss gefasst:

Die Wohnungseigentümer beschließen den Komplettaustausch der Heizungsanlage samt Warmwasserbereiter, da es aufgrund des Alters der Anlage zum jetzigen Zeitpunkt der wirtschaftlich sinnvollste Weg ist. Die Arbeiten werden auf Grundlage des eingeholten Angebots der Firma Beinschrodt in Höhe von ca. 25.000 € (Öl-Heizung) durchgeführt. Ebenso wird aus wirtschaftlichen Gründen die Durchführung des hydraulischen Abgleichs abgelehnt. Die gesetzlich geforderten erneuerbaren Energien in Höhe von 15% werden über Bezug von Bio-Öl 10% und eines Sanierungsfahrplans für die verbleibenden 5% umgesetzt. Des Weiteren sollte die Öl-Tank-Anlage in diesem Zuge auch von einer Fachfirma überprüft und begutachtet werden (siehe Hinweis Angebot Fa. Beinschrodt). Frau [REDACTED] empfiehlt hier die Firma Tankservice Ziegler. Etwaige Erkenntnisse und Angebote hierbei würden den Eigentümern dann gesondert und ggf. wenn notwendig per Umlaufbeschluss zugesandt werden. Konkret:

- A) Der Verwalter wird beauftragt und ermächtigt, die Firma Beinschrodt namens der Gemeinschaft auf Grundlage des Angebotes vom 27.10.2022 zzgl. aktuelle Material/-und Lohnaufschlag zu beauftragen und einen konkreten Zeitpunkt für die Ausführung zu vereinbaren.
- B) Ferner wird der Verwalter ermächtigt, einen Energiesachverständigen mit Erstellung des Sanierungsfahrplanes nach ENEC, zu beauftragen.
- C) Des Weiteren soll die Fachfirma Tankservice Ziegler mit einer Überprüfung der Öltank-Anlage beauftragt.

Die Gesamtkosten der Heizungserneuerung sowie des Sachverständigen und der Öltank-Überprüfung durch eine Fachfirma von ca. 25.000 € werden aus der Erhaltungsrücklage finanziert.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 7/23).

TOP 13) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zu weiterem Vorgehen in Sachen E-Mobilität aufgrund gesetzlicher Verankerung im neuen WEG Gesetz. Varianten:

- a. Beauftragung eines Sachverständigen bzw. Fachbüros zur Ermittlung und Planung der Installation (Steckdosen) bzw. des Einbaus von Wallboxen zum Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge (Gesamt WEG) – sog. Machbarkeitsstudie.
- b. Installation (Steckdose) bzw. Einbau einer Wallbox zum Laden eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs auf Stellplatz Nr. XY (Bloße) Gestattung der Einrichtung durch einen Bauwilligen (evtl. Maßgabenbeschluss für weitere Interessenten).
- c. Einrichtung von Ladeinfrastruktur zu Gunsten eines oder mehrerer Eigentümer durch die Wohnungseigentümergeinschaft.

Dieser Top wurde aus der Versammlung 2022 vorgetragen.

Nachdem weiterhin kein Bedarf besteht oder eine Anfrage dazu geäußert wurde, sind sich die Eigentümer einig, das Thema solange ruhen zu lassen, bis Bedarf angemeldet wird. Zu Top 13 wird kein Beschluss gefasst.

TOP 14) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zu weiterem Vorgehen in Sachen Rauchwarnmelder durch Abschluss eines a) Mietvertrages der Rauchwarnmelder in Funk und b) eines Funktionsprüfungsvertrages bei Minol.

Frau [REDACTED] führt aus, dass nach aktuell herrschender Meinung in Baden-Württemberg aufgrund der Landesbauordnung die Pflicht des Grundstückseigentümers zum Einbau von Rauchwarnmeldern besteht. Hiernach ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer verpflichtet, diese zu erfüllen. Ab 2027 gilt die Verpflichtung, alle Messinstrumente auf [REDACTED] wurde die Lieferjahre Ver- melder in Funk
genschaft Paul-Gerha [REDACTED] melder in Funk
brauchsinformation. D [REDACTED]
umzurüsten und weite [REDACTED]

Zu TOP 14 wird folgender Beschluss gefasst:

Beauftragung zur Miete der Rauchwarnmelder in Ausführung Funk und Abschluss eines Funktionsprüfungsvertrages mit dem Heizkostendienstleister ISTA.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 8/23).

TOP 15) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zur Ermächtigung eines Ersatz-Vertreters der WEG nach § 24 Abs. 3 WEG.

Frau [REDACTED] informiert die Eigentümer, dass fehlt ein Verwalter oder Verwaltungsbeirat und weigert sich der Verwalter eine Versammlung einzuberufen, so kann ein Wohnungseigentümer per Beschluss dazu ermächtigt werden. Die Eigentümer sehen hier keine Notwendigkeit gegeben. Zu Top 15 wird kein Beschluss gefasst.

TOP 16) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zum Abschluss eines Wartungsvertrages für die vorhandenen Brandschutztüren im Gebäude. Hierzu vorliegendes Ag der Firma Schreiber Feuerschutz zu Kosten in Höhe von ca. 77 € p.a.

Frau [REDACTED] weist darauf hin, dass dies ein Punkt von der Verwaltung ist. Brandschutztüren sind jährlich zu warten. Die hierfür maßgeblichen Vorschriften zur Wartung stehen in der DIN 14677, ASR A1.7 und in den Arbeitsstättenverordnungen und der UVV. Die Eigentümer sind sich einig, dass hier in den letzten 30 Jahren keine Wartung durchgeführt wurde und man daher keinen Wartungsvertrag möchte. Zu Top 16 wird kein Beschluss gefasst.

TOP 17) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zur Erhebung eines Sondervorschusses zur Finanzierung der vorgenannten Tops.

Frau [REDACTED] weist darauf hin, dass in der Rücklage aktuell 21.000 € enthalten sind. Mit den vorgenannten Tops ist die Rücklage aufgebraucht – um nicht ggf. Handlungsunfähig zu sein, bedarf es eines Sondervorschusses. Die Eigentümer sind sich einig vorerst 10.000 € als Sondervorschuss beschließen zu wollen. Herr [REDACTED] stellt den Antrag für die nächste Versammlung, eine weitere Erhaltungsrücklage – berechnet bzw. verteilt nach Wohneinheiten – zu bilden und künftig die Kosten nach Wohneinheiten statt Miteigentumsanteilen zu verteilen.

Zu TOP 17 wird folgender Beschluss gefasst:

Erhebung eines Sondervorschuss als Zuführung zur Erhaltungsrücklage in Höhe von 10.000,--€, verteilt nach Miteigentumsanteilen, und einer Fälligkeit zum 01.05.2023 auf das Konto der WEG. Soweit ein Eigentümer am Lastschriftverfahren teilnimmt, ist die Verwaltung berechtigt, den auf diesen Eigentümer entfallenden Sondervorschussanteil abzubuchen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 9/23).

Verschiedenes

- Seit 01.01.2023 gibt es die Verpflichtung, bei Dacharbeiten wie z. B. neue Schindeln eindecken, Solar oder Photovoltaik aufs Dach bauen zu müssen. Frau [REDACTED] rät daher, das Dach in regelmäßigen Abständen von einer Dachdeckerfirma begehen zu lassen. Hierzu wurde mit Dachdeckerfirma Bauer ein Preis zu 416 € ausgehandelt, der u. a. auch ein Prüfprotokoll beinhaltet. Die Eigentümer begrüßen dies – Fa. Bauer soll in dem Zuge evtl. defekte Schindeln gleich austauschen.
- Frau [REDACTED] führt nochmals zum Hintergrund aus, dass laut einem BGH Urteil aus dem Jahr 2021 ein Versicherer resultierende Folgeschäden aus abgerissenen und defekten Silikonfugen nicht mehr über die Leitungswasserversicherung der WEG regulieren muss. Zwischenzeitlich hat die SV Versicherung jedoch mitgeteilt, dass aufgrund der geringen Schadenquote diese Schäden nach wie vor versichert sind. Dennoch sind die Bewohner gehalten, die Silikonfugen regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu erneuern.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Versammlung um 18.20 Uhr beendet. Frau [REDACTED] bedankt sich für die Aufmerksamkeit und wünscht allen noch einen angenehmen Abend.

[REDACTED]
[REDACTED]
als Verwalterin gem. §26(1), Wohnungseigentumsgesetz (WEG)